

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4713/2536

กรมตำรวจ
บริษัท ออฟเฟอร์ เกรท (ไทยแลนด์)
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคแรก

เงินค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาถือได้ว่าเป็นเบี้ยปรับเพื่อการที่จะชดใช้
บรรเทาความเสียหายอันอาจจะมีหรือเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นความพอใจแก่
ฝ่ายที่มีได้ผิดสัญญา ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจลดจำนวนค่าปรับหรือเบี้ยปรับตามสัญญา
นั้นลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาสั่งซื้อเครื่องตรวจเอกสารด้วยระบบจอภาพจาก
จำเลยจำนวน 1 เครื่อง ราคา 335,000 บาทจำเลยตกลงส่งมอบสิ่งของที่สั่งซื้อให้แก่
โจทก์ภายใน 180 วันนับแต่วันทำสัญญา จำเลยได้นำหนังสือสัญญาค้ำประกันของ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาประตูเชียงใหม่ เป็นเงิน 33,500 บาทมามอบให้โจทก์
ยึดถือไว้เป็นประกัน เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจำเลยผิดนัดไม่ส่งมอบสิ่งของที่ซื้อ
ขายตามสัญญาให้แก่โจทก์โจทก์จึงได้บอกเลิกสัญญากับจำเลย ต่อมาโจทก์ได้ใช้สิทธิ
ตามสัญญาซื้อเครื่องตรวจเอกสารด้วยระบบจอภาพจำนวน 1 เครื่องราคา 448,000
บาท จากบริษัทไดน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและได้ชำระเงินให้แก่ผู้ขายแล้ว

สิ่งของที่ซื้อใหม่มีราคาสูงกว่าราคาซื้อจากจำเลยเป็นเงิน 113,000 บาท โจทก์ได้ใช้สิทธิริบหลักประกันซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาประตูเชียงใหม่ได้ชำระเงินจำนวน 33,500 บาท ให้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้วและจำเลยต้องชำระเงินค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาซื้อ 335,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาเป็นเงิน 222,440 บาท นอกจากนี้จำเลยยังต้องรับผิดชอบใช้ราคาซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการที่โจทก์ต้องซื้อของสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายที่ทำกับจำเลยอีกเป็นจำนวน 113,000 บาทรวมเป็นเงินที่จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น 335,440 บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 113,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว สัญญาข้อ 8 ระบุว่าเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบสิ่งของทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือส่งมอบสิ่งของไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อริบหลักประกันหรือเรียกย่อยจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ 7 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในกำหนด 140 วัน

นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา โดยให้นับวันที่บอกเลิกสัญญาเป็นวันเริ่มต้น ผู้ขาย
ยอมรับผิดชอบใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ
กรณีผู้ซื้อจะดำเนินการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญา สัญญาข้อ 11 วรรคแรก ระบุว่า
ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 8 ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็น
รายวัน ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (0.2) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วัน
ถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ
จนถูกต้องครบถ้วน และสัญญาข้อ 11 วรรคสุดท้ายระบุว่า ในระหว่างมีการปรับนั้น
ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ
7 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 8 วรรคสอง นอก
เหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วยก็ได้ เห็นว่า ถ้าจำเลยผิดนัดไม่ส่งมอบ
สิ่งของตามกำหนดที่ตกลงกันและโจทก์บอกเลิกสัญญาซื้อขายกับจำเลยทันทีก็เป็น
กรณีที่จะต้องบังคับให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 8 แต่ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบ
มาฟังได้ว่า เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันแล้วจำเลยไม่ส่งมอบสิ่งของแก่โจทก์
โดยขอผ่อนออกไปอีกหลายคราวซึ่งโจทก์ก็มีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและ
ยังต้องการให้จำเลยส่งมอบสิ่งของแก่โจทก์อยู่จึงมีหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.10
ขอให้ส่งมอบสิ่งของ หรือแจ้งเหตุขัดข้องให้โจทก์ทราบภายใน 15 วัน ทั้งขอสงวน
สิทธิที่จะปรับตามนัยสัญญาตั้งแต่วันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่จำเลยส่งมอบ
สิ่งของครบถ้วนหรือวันที่โจทก์แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี อันเป็นการเห็นได้ชัด
แจ้งว่า โจทก์มีเจตนาบังคับให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายข้อ 11 ซึ่งจำเลยก็ทราบ
เจตนาของโจทก์เป็นอย่างดี จึงมีหนังสือตอบตามเอกสารหมายเลข จ.11 มีข้อความระบุ
ด้วยว่าจำเลยยินยอมให้ปรับตามนัยสัญญาตั้งแต่วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวัน
ที่จำเลยส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วน ต่อมาจำเลยก็ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตาม
สัญญาจึงมีหนังสือยื่นข้อเสนอยินยอมให้โจทก์ยกเลิกสัญญาดังกล่าวปรากฏตาม

เอกสารหมาย จ.12 โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา กับ จำเลย ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.13 อันเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนในระหว่างที่จำเลยต้องเสียค่าปรับแก่โจทก์เป็นรายวัน เพื่อยืดเวลาส่งมอบสิ่งของแก่โจทก์ โดยโจทก์มีสิทธิกระทำได้ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายข้อ 11 วรรคท้าย กรณีจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาตามความในสัญญาซื้อขาย เอกสารหมาย จ.3 ข้อ 11 ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญา คำนวณเป็นเงิน 222,440 บาท จากจำเลยอีกด้วย แต่เงินค่าปรับตามที่กำหนดกันไว้นั้นถือได้ว่าเป็นเบี้ยปรับเพื่อการที่จะชดเชยบรรเทาความเสียหายอันอาจจะเกิดหรือเกิดขึ้นไว้อุ่นใจ เพื่อให้เป็นความพอใจแก่ฝ่ายที่มีได้ผิดสัญญา ซึ่งศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจลดจำนวนค่าปรับหรือเบี้ยปรับตามสัญญานั้นลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคแรก เมื่อศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นจากการที่โจทก์ต้องซื้อเครื่องตรวจเอกสารแพงขึ้น จำนวน 113,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและโจทก์ใช้สิทธิรับเงินประกันตามสัญญาไปแล้วเป็นเงิน 33,500 บาท โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหายประการอื่นอีก จึงเห็นสมควรให้จำเลยชำระค่าปรับตามสัญญาข้อ 11 ให้แก่โจทก์เพียง 50,000 บาท ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกคำขอส่วนนี้ของโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินค่าปรับเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์อีกส่วนหนึ่งด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ